

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 909/2532 นาง สุวรรณ วิภาคะกลัศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10, มาตรา 20

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างห้ามเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือหน้าที่ของลูกจ้าง นายจ้างย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอันเป็นอำนาจของนายจ้างโดยเฉพาะได้และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอันไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย ดำรงตำแหน่งนักทดลองวิทยาศาสตร์ในสำนักแผนและโครงการ ต่อมาจำเลยประกาศใช้แผนภูมิสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2523 ทำให้โจทก์ถูกจัดเป็นพนักงานสายธุรการย้อนหลังกลับไปเป็นระดับ วท.5 ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยปรับระดับตำแหน่งโจทก์ให้เป็นนักวิชาการระดับ 9 จำเลยให้การว่า การบรรจุลูกจ้างดำรงตำแหน่งใดเป็นอำนาจเฉพาะและเป็นสิทธิของนายจ้าง เมื่อประกาศใช้แผนภูมิดังกล่าวแล้ว

จำเลยให้โจทก์ดำรงตำแหน่งเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ขอให้ยกฟ้อง ศาล
แรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ตามคำฟ้องของโจทก์ปรากฏ
ข้ออ้างแต่เพียงว่า จำเลยตกลงจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำโดยไม่มีข้ออ้างว่าเมื่อ
โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยแล้วโจทก์จะต้องดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ใดโดย
เฉพาะ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นไม่ได้ เมื่อไม่มีข้อตกลงดัง
กล่าวซึ่งจะถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว เช่น
นี้ แม้ในขณะที่โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยโดยจำเลยแต่งตั้งให้โจทก์ทำหน้าที่
เป็นนักทดลองวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการก็ตาม จำเลยก็ย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจ
โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของโจทก์ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นอำนาจของจำเลยโดยเฉพาะ การกระทำของจำเลยจึงมิใช่เป็น
เรื่องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอันไม่เป็นคุณแก่โจทก์ดังข้ออุทธรณ์ของโจทก์แต่
อย่างใดที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น